

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2762/2531

ธนาคาร กรุงเทพ ฯ พาณิชย์ การ จำกัด

โจทก์

จำสืบตำรวจ ประดิษฐ์ โพธิศ รี กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 511, มาตรา 512

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ได้มีการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยรวม 9 ครั้งแล้วโดยเฉพาะในครั้งสุดท้าย ทรัพย์สินรายการที่ 1 และที่ 2 โจทก์ผู้เข้าประมูลได้ให้ราคาสูงกว่าครั้งก่อน ๆ ทั้งจำเลยก็ได้แถลงคัดค้าน เมื่อไม่ปรากฏว่าในการขายทอดตลาดได้มีการปฏิบัติไปในทางฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว แม้ราคาทรัพย์สินที่โจทก์ประมูลได้จะมีราคาต่ำกว่าราคาที่โจทก์รับจำนองไว้ก็หาทำให้การซื้อขายทรัพย์สินเป็นไปโดยมิชอบและแม้โจทก์ชอบที่จะเอาทรัพย์สินจำนองหลุดเป็นสิทธิ แต่ก็ยังเป็นสิทธิของโจทก์ที่จะเข้าสู่ราคาด้วยตนเองได้ หากมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายห้ามไว้แต่ประการใดไม่.(ที่มา-สงเสริมฯ)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและสัญญาค้ำประกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีไต่ยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ไว้รวม 3 รายการ และประกาศขายทอดตลาด

ทรัพย์ดังกล่าว โจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อได้ในราคาสูงสุดศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งขอให้ยกเลิกการซื้อขายทรัพย์และให้ประกาศขายทรัพย์ใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ทรัพย์รายนี้ได้มีการประกาศขายทอดตลาดมารวม 9 ครั้งแล้ว โดยเฉพาะในครั้งนี้ทรัพย์รายการที่ 1 และที่ 2 โจทก์ผู้เข้าประมูลได้ให้ราคาสูงกว่าครั้งก่อน ๆ ทั้งจำเลยก็มีได้แถลงคัดค้านประการใด เมื่อไม่ปรากฏว่าในการขายทอดตลาดได้มีการปฏิบัติไปในทางฝ่าฝืนหรือโดยมิชอบต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้วแม้ราคาทรัพย์ที่โจทก์ประมูลได้จะมีราคาต่ำกว่าราคาที่โจทก์ได้รับจำนองไว้ก็ตาม ก็หาทำให้การซื้อขายทรัพย์เป็นไปโดยมิชอบแต่อย่างใดไม่ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ชอบที่จะเอาทรัพย์ที่จำนองหลุดเป็นสิทธิ ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ราคาด้วยตนเองนั้น เห็นว่าเป็นสิทธิของโจทก์ที่จะกระทำเช่นนี้ได้ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายห้ามไว้แต่ประการใด ดังนั้นจึงไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะพิพากษาให้ยกเลิกการซื้อขายทรัพย์และประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ใหม่'

พิพากษายืน.

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-สหัส สิงหวิริยะ-สมศักดิ์ จุสวัสด์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ